עין משפט נר מצוה

כה א מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ב סמג עשין קלד טוש"ע י"ד סימן שלא סעי' לג:

כו ב מיי' פ"ו מהלכ' נדרים הלכה ו סמג לאוין רמב:

כז ג מיי' פ"ו מהלכות ערכין הלכה ד:

כח ד מיי' פ"א מהל' תמורה הלכה ד:

כט ה מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ב [טוש"ע שם]:

איבעיא להו התורם משלו על של חבירו צריך דעתו או לא מי אמרינן כיון דזכות הוא לו אלא צריך דעת או דלמא מצוה דיליה היא וניחא ליה למיעבדיה ת"ש תורם את תרומותיו ואת מעשרותיו לדעתו במאי עסקינן אילימא (א) מן בעל הכרי על של בעל הכרי ולדעתו דמאן אילימא לדעתו דיליה מאן שוויה שליח אלא לדעתו דבעל הכרי הא קמהני ליה דקעביד שליחותיה אלא משלו על של (ב) הכרי ולדעתו דמאן אילימא לדעתו דבעל הכרי הא קמהני ליה אלא לאו לדעתיה דנפשיה (ג) ומשלו תורם על של חבירו וא"א צריך דעת הא קמהני ליה אלא לאו אין צריך דעת לעולם משל בעל הכרי על של בעל הכרי כדאמר רבא בבאומר כל הרוצה לתרום יבא ויתרום הכא נמי באומר וכו' בעא מיניה רבי ירמיה מר' זירא התורם משלו על של חבירו טובת הנאה של מי מי אמרינן אי לאו פירי דהאיך מי מתקנא כריא דההוא או דלמא אי לאו כריא דההוא לא הויין פירי דהדין תרומה א"ל אמר קרא [1]את כל א)תבואת זרעך ונתת איתיביה תורם את תרומותיו ואת מעשרותיו לדעתו ואי אמרת טובת הנאה דבעל הכרי הא קא מהני ליה אלא ש"מ טובת הנאה דיליה אמרי לא משל בעל הכרי על של בעל הכרי ולדעתו דבעל הכרי באומר כל הרוצה לתרום יבא ויתרום ת"ש ב)דאמר ר' אבהו אמר ר' יוחנן גהמקדיש מוסיף חומש דומתכפר עושה תמורה הוהתורם משלו על שאינו שלו טובת הנאה שלו: מלמדו מדרש הלכות ואגדות אבל לא ילמדנו מקרא: מקרא מ"ט לא ילמדנו משום דקמהני ליה מדרש נמי קמהני ליה אמר שמואל במקום שנוטלין שכר על המקרא ואין נוטלין שכר על המדרש מאי פסקא

הא

איבעיא להו התורם משלו על של חבירו צריך דעתו או לא מי אמרינן כיון דזכות הוא לו לא צריך דעת. דזכין לאדם שלא בפניו ומסתמא הוי ליה כשלוחיה: **אילימא לדעתיה דיליה.** דהאי תורס מאן שוייה שליח דהא דרשי' ד) מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם: **אלא לדעתו דבעל הכרי הא מהני ליה דעביד שליחותיה.** וכל שעושה שליחותו הרי מהנהו: **אלא אדעתא דנפשיה.** דתורס ולא חשבינן ליה מהנה כיון דמדעתיה עביד ולא יהיב ליה מידי למודר. ואתיא מתני' כחנן דלרבנן אי אפשר דלא גרע מפורע חובו דאסור לרבנן. הרשב"א ז"ל. ולי נראה אפי' לרבנן שרי דכיון דאסיק לקמן דתורס משלו על של חבירו טובת הנאה של תורס איכא למימר דתורס לתת לאותו כהן שהוא רוצה מתכוין ואדעתא דנפשיה קא עביד ובעל הכרי בגרמא דמדיר בעלמא מתהני: **אלא לאו אין צריך דעת.** ומאי דכתוב במקצת נסחי ואי אמרת צריך דעת הא קמהני ליה לישנא יתירא הוא דכבר אמרינן אילימא לדעתו של בעל הכרי הא קמהני ליה: **כדאמר רבא באומר כל הרוצה וכו'.** בבעיא דר' ירמיה בסמוך אמר הכי: **הכא נמי באומר כל הרוצה לתרום יבא ויתרום.** וכי האי גוונא מהני לגבי תרומה דבגלוי דעת בלחוד דניחא ליה סגי ולגבי מודר הנאה לא חשיב מהנה כיון דלא משוי ליה איהך שליח בהדיא. ומיהו דוקא באומר כל הרוצה לתרום יבא ויתרום אבל אי אמר כל השומע קולי יתרום שליחות מעליא הוי ואסור במודר הנאה דהא אמרינן בפ' המדיר (כתובות דף ע:) כל השומע קולי יזון שליחותיה קעביד ומפקינן לה מדתנן בפ' התקבל (גיטין דף סו.) דגבי גט מהני אם אמר כל השומע קולי יכתוב גט לאשתי הלכך דוקא באומר כל הרוצה לתרום יבא ויתרום דלאו שליחות גמור הוא. ומיהו כי אמרינן דלתרומה מיהא מהני דוקא דאמריה בהאי לישנא דהא לישנא מליעתא הוא ומש"ה נהי דלגבי מודר לא הוי שליחות לתרומה מיהת מהני אבל אי אמר כל התורס אינו מפסיד אפשר דאפילו לגבי תרומה לא מהני דלאו לישנא מעליא הוא כשיבא ויתרום והכי נמי מוכח דהא האומר כל הזן אינו מפסיד והלך אחד וזן אינו חייב לשלם דלא שוייה שליח כלל: **התורס משלו על של חבירו טובת הנאה של מי.** כלומר מי זכאי בנתינת תרומה זו תורס או בעל הכרי שתהא טובת הנאה שלו. טובת הנאה שיתן לו ישראל דבר מועט שיתן אותה תרומה לבן בתו כהן דאילו כהן אסור ליה למיתב מידי לישראל כדי שיתן לו תרומתו דאפילו כהן המסייע בבית הגרנות (בכורות כו:) קרינן ביה שחתם ברית הלוי ה): **אי לאו פירי דהדין.** של תורס: **תבואת זרעך ונתת.** תלה הנתינה בבעל הזרע דהיינו בעל הכרי: **ואי אמרת טובת הנאה לבעל הכרי הא קא מהני ליה.** שמזכהו תורס לבעל הכרי ליתן אותה תרומה למי שירצה ושקיל מיניה טובת הנאה ונמצא מהנהו ממש: **המקדיש מוסיף חומש.** המקדיש בהמה לקרבנו של חבירו והוממה ורוצה לפדותה. מקדיש קרוי בעלים לענין שצריך להוסיף חומש שהבעלים בלבד מוסיפין חומש כשפודין את קדשיהם: **המתכפר עושה תמורה.** כלומר אבל לענין תמורה הזוכה בה לצורך קרבנו קרוי בעלים ומתפיס תמורה בה אבל מקדיש לא ובתמורה יליף לה מקראי [ע"ש בתמורה יוד. ול"ע]: **טובת הנאה שלו.** של תורס. ולפי זה קרא דכתיב עשר תעשר את כל תבואת זרעך ונתת אעשר תעשר קאי וה"ק עשר תעשר ונתת דמעשר זכאי בנתינה והכי מפרש לה במס' תמורה [י.]: **מקרא מאי טעמא לא ילמדנו משום דקא מהני ליה.** כשאינו נוטל ממנו שכר: **מדרש נמי קא מהני ליה.** מהאי טעמא גופיה:

כיון דזכות הוא לו. שמרויח שתורס עליו משלו ולא צריך ליתן לו כלום: **לא צריך דעת.** שזכין לאדם שלא בפניו: **או דלמא.** כיון דמצוה דיליה היא דבעל הכרי ניחא ליה למיעבדיה שיקיים הוא את המצוה לפיכך צריך שיודיעו: **אילימא.** משל בעל הכרי על בעל הכרי: **אילימא לדעתיה דיליה.** לדעתו של תורס שלא הודיעו לבעל הכרי שהוא תורס עליו: **מאן שוייה שליח.** הא קיימא לן ג) מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם: **הא קא מהני ליה דעבד שליחותיה.** ואיהו הדירו: **הא קא מהני ליה.** האי שתורס עליו: **אלא לאו לדעתיה דנפשיה.** שלא הודיע לבעל הכרי שהוא רוצה לתרום עליו: **וא"א צריך דעת הא קמהני ליה.** כיון שתורס עליו בידיעתו הא קמהני ליה: **אלא לאו אין צריך דעת.** ולהכי תורס עליו דכיון שתורס עליו שלא מדעתו לא מהני ליה כלל: **לעולם משל בעל הכרי.** מיירי ולדעתו דבעל הכרי ודקאמרת הא קמהני ליה דעביד שליחותיה ותריס: ד) **באומר כל הרוצ' לתרום יבא ויתרום.** דכיון דלא שויה שליח ממש טפי מאחריני ואחריני נמי יכולין לתרום כמותו לא מהני ליה כלל דאי לא תריס ליה האי תריס ליה איניש אחרינא. ומהכא ליכא למשמע מינה כלל: **טובת הנאה משל מי.** אותה פרוטה שיכול לקבל מישראל אחר כדי ליתנה לבן בתו כהן משל מי היא: **אי לאו פירי דהאי.** דתורס לא מתקן כריא דההוא ותיהוי אותה פרוטה דתורס: **או דלמא** (ה) **לא וכו'.** ודבעל הכרי הוי טובת הנאה: **את כל תבואת זרעך ונתת וגו'.** שמע מינה דבעל הכרי היא טובת הנאה מדכתיב זרעך ונתת: **תורם את תרומותיו ומעשרותיו לדעתו.** של תורס וקס"ד דמשלו על של בעל הכרי. הא קא מהני ליה דשקיל טובת הנאה: **אלא.** מדתורס לו שמע מינה דטובת הנאה של תורס היא: **אמרי.** לעולם מהא ליכא למשמע מיניה טובת הנאה של מי דהכא לא מיירי אלא בשל בעל הכרי ולדעתו דבעל הכרי ולהכי טובת הנאה שלו ואפילו הכי לא קא מהני ליה: **באומר כל הרוצה כו'.** כדאוקימנא לעיל: **המקדיש.** שפודה את הקדשו מוסיף חומש ולא אדם אחר כדכתיב ואם המקדיש יגאל את ביתו (ויקרא כז): **ומתכפר עושה תמורה.** המפריש קרבן לפטור חובתו של חבירו המתכפר עושה תמורה באותו קרבן דהשתא הוי דידיה ולא המפרישו דמאחר שהפריש לצורכו קנאו המתכפר: **והתורס וכו' טובת הנאה שלו.** של תורס: **שנוטלין שכר על לימוד המקרא וכו'.** ולהכי לא ילמדנו מקרא בחנם לזה דקמהני ליה השכר שהיה לו ליתן אבל מלמדו הלכות בחנם דלא קא מהני ליה כלל: **מאי פסקא.** דבמנהגא תליא מילתא ולאו איסורא איכא אפי' למשקל שכר של המקרא תריך לא ודאי לאו שפיר עבד דשקל כלל:

והא

תוספות

ותורם תרומותו לדעתו. בגמ' מפרש לדעת מאן: **מי אמרינן כיון דזכות הוא לא צריך דעת.** דזכין לאדם שלא בפניו וזכיה מטעם שליחות שפיר הוי שליחותא והא דאמרינן בכל דוכתא דזכייה מטעם שליחות מהכא תניא ליה: **מאן שוייה שליח.** ואמאי תורם: **אלא לדעתו דבעל הכרי הא קא מהני ליה דעביד שליחותיה.** כיון דהוא ידע הוי כמו שמצוהו ואיכא איסורא ודאי אי לאו בדעתו לא הוה איסורא דמשום המצוה שרי אבל לדעתו דבעל [הכרי] מכי ידע ביה הוי כמו שמצוהו והוי שלוחו: **אלא לאו אין צריך דעת.** והא דאמרינן (בב"מ כב.) מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם י"ל דהיינו כשתורס משל בעל הכרי אבל בתורס משלו אז אין צריך דעת וא"ת מיהו קשה לרב דההיא דשוקל שקלו אמאי צריך לאוקמא בהפריש ואבד אפי' בלא הפריש ואבד נמי דמלוה קעביד כי הכא צ"ע מיהו ק"ק מאי שנא גבי תורס דמצריך דעת לתרוס אסור דשליחותיה קא עביד וגבי מחזיר אבידתו או ללמדו תורה אפילו לדעת יהא אסור כיון שאין מלוה לו ושמא יש לומר דבתורס בתרומה דהדבר תלוי בשליחות דאין יכול לתרוס בלא דעתו ושייך ביה שליחותיה קעביד טפי מאבידה דמתני' וגם מלוה איכא פורתא למבין: **כל הרוצה.** אפילו אחר מצי תריס ליה הלכך דעת איכא שליחותא ליכא: **משל בעל הכרי.** תימה דהכא משמע כיון דאמר כל הרוצה לתרום לא מהני ליה ובפרק המדיר בכתובות (דף ע:) גבי המדיר אשתו מליהנות לה עד ל' יום יעמיד פרנס ופריך ופרנס לאו שליחותיה קעביד ומשני באומר כל הזן אינו מפסיד ופריך וכי אמר הכי לאו שליחותיה קעביד והתנן מי שהיה מושלך בבור ואמר כל השומע קולו יכתוב גט לאשתו ומשני מי קאמר יזון כל הזן קאמר אלמא דאי אמר כל השומע יזון שייך למימר שליחותיה קעביד ויש לומר כל השומע משמע לשון שליחות ליווי אבל כל הרוצה אינו לשון ליווי כ"א מי שיחפוץ יתרום ור"י אמר דודאי התם הוא דמיתסר אם אמר יזון דשליחותיה קעביד דקא מהני ליה שזן אשתו ומוותר לה פרנסה דמלוה לפרנס אשתו אבל בשמעתא דתורס משל בעל הכרי ולא משלו ודין הוא דאיסורא ליכא דאי משום דתורס ליה מלוה קעביד כדמתני ומחזיר לו אבידתו אלא משום דכיון דבתרומה צריך דעת הוי כמו שלוחו דמצווהו לך ותרום וכיון דרבנן הפקיעו תורת השליחות מיניה שפיר עביד וראיה לדבר דאמרינן לעולם משל בעל הכרי וכדרבא ול"ק לעולם משלו וכדרבא אלא ש"מ דמשלו אפי' אומר כל הרוצה איסורא איכא כי ההיא דהמדיר שהמפרנס מפרנס אשתו משלו: **טובת הנאה של מי.** שיתן לו ישראל אחר דינר כדי שיתן לבן בתו כהן: **איתיביה תורם תרומותיו לדעתו.** קס"ד השתא כדפירש לעיל משלו על של בעל הכרי קאמר וא"ל דעת ואי אמרת טובת הנאה של בעל הכרי מהני ליה בתרומה זו שוה דינר שיתן לו ישראל. הכא במאי עסקינן דאמר כל הרוצה לתרום יבא ויתרום ומיירי דתורס משל בעל הכרי על של בעל הכרי: **המקדיש.** בהמה על מנת שיתכפר בו חבירו המקדיש מוסיף חומש לחומש תלאו הכתוב במקדיש דכתיב ואם המקדיש יגאל את ביתו ומתכפר עושה תמורה ובפ"ק דתמורה (דף י.) מפרש טעמא מקרא: **והתורם.** משלו על של חבירו טובת הנאה שלו:

מסורת הש"ס

א) [נ"ל תבואתך וכן איתא בפי' הרא"ש דהכא ודע דדברי הר"ן בד"ה טובת הנאה עשר תעשר וכו' צ"ע טובא דבענין עשר תעשר לא כתיב ונתת כי אם באופן וכי ירבה ממך הדרך ונתתה בכסף וגו' ע"ש], ב) יומא נ: זבחים ו. תמורה [ב:] י., ג) [ב"מ כב:], ד) [ב"מ כב.], ה) [מלאכי ב],

תורה אור השלם

1. עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר אֵת כָּל תְּבוּאַת זַרְעֶךָ הַיֹּצֵא הַשָּׂדֶה שָׁנָה שָׁנָה: וְנָתַתָּה הַכֶּסֶף בְּכֹל אֲשֶׁר תְּאַוֶּה נַפְשְׁךָ בַּבָּקָר וּבַצֹּאן וּבַיַּיִן וּבַשֵּׁכָר וּבְכֹל אֲשֶׁר תִּשְׁאָלְךָ נַפְשֶׁךָ וְאָכַלְתָּ שָּׁם לִפְנֵי יְיָ אֱלֹהֶיךָ וְשָׂמַחְתָּ אַתָּה וּבֵיתֶךָ: דברים יד כב, כו

כִּי תְכַלֶּה לַעְשֵׂר אֶת כָּל מַעְשַׂר תְּבוּאָתְךָ בַּשָּׁנָה הַשְּׁלִישִׁת שְׁנַת הַמַּעֲשֵׂר וְנָתַתָּה לַלֵּוִי לַגֵּר לַיָּתוֹם וְלָאַלְמָנָה וְאָכְלוּ בִשְׁעָרֶיךָ וְשָׂבֵעוּ: דברים כו יב

הגהות הב"ח

(א) גמ' אילימא משל בעל הכרי על בעל הכרי ולדעתו כצ"ל ותיבת מן ותיבת של נמחק: (ב) שם אלא משלו על של בעל הכרי: (ג) שם אלא לאו לדעתיה דנפשיה ואי אמרת התורם משלו על של חבירו צריך דעת כצ"ל: (ד) רש"י ד"ה לעולם וד"ה באומר הד"א: (ה) ד"ה או דלמא אי לאו וכו':

פירוש הרא"ש

כיון דזכות הוא לו. שהוא פוטר כריו בתבואתו לא צריך דעת דאמן סהדי דניחא ליה והוי כאילו עשאו שליח: **או דלמא מצוה דיליה הוא וניחא למעבדה.** ויותר הוא חפץ בחסרון ממונו ממה שיעשה אחר מצותו הלכך חוב הוא ולא הוי שלוחו: **מאן שוייה שליח.** הא אמרינן מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם: **אלא לאו אין צריך דעת.** דאע"ג דזכות הוא לו הוי כאילו שוייה שליח מ"מ כיון שבלא דעתו היה יכול לעשות לא מיקרי הנאה: **כל הרוצה לתרום יבא ויתרום.** דדעת איכא שליחות ליכא: **טובת הנאה של מי.** שיקבל סלע מישראל כדי שיתננה לבן בתו כהן: **את כל מעשר תבואתך ונתת.** מי שהתבואה שלו קרי ביה ונתת: **ואי אמרת טובת הנאה דבעל הכרי כו'.** סד"א דאיירי בתורס משלו על של חבירו: **המקדיש מוסיף חומש.** כשפודה הקדשו אבל אם פדאו אחר אינו מוסיף חומש דכתיב ואם המקדיש יגאל ויסף חמישית כסף ערכך: **ומתכפר עושה תמורה.** אם ראובן הפריש קרבן להתכפר בו שמעון אם המיר בו שמעון מומר אבל לא ראובן: **טובת הנאה שלו.** של התורס דכתיב מעשר תבואתך ונתת מי שעשר משלו קרי ביה ונתת [וכן איתא בתמורה י.]:

מוסף רש"י

דאמר ר' אבהו אמר ר' יוחנן. שלשה דברים בנותן משלו את חובת חבירו (יומא נ:). **המקדיש מוסיף חומש.** המקדיש בהמתו לצאת בו חבירו חובה שעליו, המקדיש הוי בעלים לענין תוספת חומש, אם הוממה ובא לחללה, אבל אם בא המתכפר לחללה אינו צריך להוסיף חומש, דגבי חומש כתיב (ויקרא כז) ואם המקדיש יגאל וגו', מקדיש ולא מתכפר (שם, וכעי"ז זבחים ו.) או: שאם רוצה לפדות הקדשו כגון שנפל בו מום, יכול לפדותו ומוסיף חומש, אבל מימר אינו מוסיף חומש, דכתיב ואם המקדיש וגו' על הקדש ראשון אתה מוסיף חומש ולא על הקדש שני, כגון תמורה. ענין אחר, שאם הקדישו בית או שדה ואתו בעלים לפדותו, לא פרקי בלא חומש, דכתיב ואם המקדיש יגאל ויסף חמישיתו, אבל אם גאלו אחר לא חייביה רחמנא ליתן חומש (תמורה ב:). **ומתכפר עושה תמורה.** שאם הפריש ישראל קרבן כדי שיתכפר בו חבירו ישראל ואמר המתכפר זו תחת זו, תמורתו תמורה ולוקה, דכיון שהופרש לצרכו קרינא ביה קרבנו, דבתר המתכפר אזלינן (שם) דאיהו הוי בעלים דידיה (זבחים ו.) אבל המקדיש אם המיר בה אינה תמורה, דאין ממירין בשל אחרים, והאי לאו בעלים דידיה הוא (יומא נ:). **והתורם משלו על שאינו שלו.** מתבואה שלו על טבלין של חבירו לפוטרו מן המעשרות (תמורה ב:). **טובת הנאה שלו.** בידו לתתה לכל כהן שירצה, ואם בא אחר ואמר הילך סלע זה ותן תרומה זו לבן בתי כהן, של זה היא שהתרומה שלו, שנאמר כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך וגו' ונתתה ללוי וגו', תלה הכתוב הנתינה במי שמעשרה משלו (יומא נ: וכעי"ז תמורה ב: י:) ולא של הנתרם בשבילו, ולא מצי טעין הלה כיון שנתרמה על טבל שלי נמצא דנותן סלע על של עצמו (תמורה ב:) טובת הנאה, דבר מועט מקבל מישראל על מנת שיתן כל תרומותיו לבן בתו כהן (שם י.).